

1501657-16.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em

Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2237957-17.2021.900582 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 7, 2635/2021 - Delegacia de Sorocaba Zona Norte, 2237957 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 7, 2635/21/607 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501657-16.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501657-16.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em

Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2237957-17.2021.900582 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 7, 2635/2021 - Delegacia de Sorocaba Zona Norte, 2237957 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 7, 2635/21/607 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CAMILO ALVES ALBUQUERQUE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

JOSÉ CAMILO ALVES ALBUQUERQUE, vulgo "Zezinho, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, "caput", da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 01 de setembro de 2021, por volta das 24 horas, na Avenida Itavuvu, próximo ao nmeral 6100, Jardim Colinas de São Guilherme, nesta cidade e comarca de Sorocaba, transportava, guardava e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 4.574 (quatro mil, quinhentos e setenta e quatro) porções de Cocaína, com peso líquido total de 0,902Kg; 10 (dez)

tijolos e 02 (duas) porções maiores de Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como Maconha, com peso líquido de 9,419Kg, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.09/10 e laudo de constatação provisória de fls.20/23.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JOSÉ CAMILO ALVES ALBUQUERQUE, qualificado às fls.11, transportava e ocultava arma de fogo, consistente em 01 (uma) metralhadora, de calibre 9mm, modelo AMT 7 Miami USA, MAC 11, numeral 4052, de uso restrito, municiada com dez cartuchos íntegros e com silenciador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.09/10 e laudo pericial a ser juntado oportunamente nos autos.

Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares estavam em operação realizando abordagem de veículos ao longo da Avenida Itavuvu, quando o indiciado JOSÉ CAMILO, na condução do veículo VW/Gol, de placa ETX1746, ano 2010/2011, de cor vermelha, desrespeitou a ordem de parada, e empreendeu fuga e feito o acompanhamento, os agentes públicos conseguiram detê-lo.

Em inspeção veicular, foram apreendidas no assoalho do banco do passageiro, grande quantidade de entorpecentes, isto é, 4.574 porções de cocaína, 10 tijolos e 02 porções maiores de maconha, além de 01 metralhadora, e 01 balança de precisão.

O tráfico ilícito de drogas foi evidenciado pelas circunstâncias da prisão em flagrante, pela exorbitante quantidade de drogas que o acusado transportava em seu veículo, a natureza de grande parte das drogas (cocaína), de alto poder viciante, a forma como estavam acondicionadas, parte em porções individuais, prontas para a venda e o restante em tijolos e porções maiores destinados a fragmentação em milhares de porções, assim como a localização da balança de precisão, a indicar grande vinculação ao narcotráfico.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.06 a 08).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.09 a 10).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.20 a 23).

Laudo de exame da arma foi juntado aos autos (fls.120 a 123).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.71 a 72).

Laudo de exame químico toxicológico foi juntado aos autos (fls.147 a 149).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.150 a 153 e 161 a 164).

A denúncia foi recebida.

O réu apresentou defesa prévia.

Foi designada audiência de instrução.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, 04 testemunhas de defesa (uma delas por documento escrito) seguindo-se do interrogatório do réu.

Nada foi requerido na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.

Após, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Da preliminar apresentada pela defesa. Remeter o processo ao MP para emendar a denúncia para constar a aplicação do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, excluindo a capitulação do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

Não há como aceitar a tese da defesa.

A denúncia é clara.

O réu no dia dos fatos, apenas transportava e ocultava uma arma, situação completamente diferente daquela prevista na lei que disciplina o tráfico de drogas.

O artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03 é de crime abstrato. E por certo, crime autônomo.

Já a situação prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/03 traduz um perigo concreto, envolvendo conforme sua tipificação, "processos de intimidação", o que vemos, por exemplo, em milícias armadas ou seguranças privadas dos traficantes, que demarcam territórios, impedem a livre circulação e garantem o pleno funcionamento do sistema de traficância em determinado local ou região, em prejuízo da segurança estatal e legitimamente constituída na Magna Carta.

Assim, perfeita a denúncia, afastando-se a preliminar mencionada acima.

Do mérito.

Da materialidade do fato.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no auto de constatação, no laudo de exame da arma, no laudo do IML, no exame químico toxicológico, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu negou os fatos narrados na denúncia.

Mas, a sua versão está isolada do conjunto probatório.

A testemunha de acusação Fabiano Rodrigues de Souza confirmou os fatos narrados na Delegacia de Polícia e em juízo acrescentou que o réu não parou e aí foram acompanhando ele com a viatura e depois que parou, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Mas, em vistoria no veículo, o réu alegou para o policial Rossini que havia "B.O" no carro (droga). E aí, em revista no veículo, encontraram drogas e a arma.

Em juízo, a testemunha de acusação Fábio Rossini além de confirmar os fatos narrados na Delegacia de Polícia, acrescentou que estavam fazendo uma operação na Avenida, quando avistaram o veículo Gol. Quando o motorista percebeu a presença da polícia, fechou os vidros do veículo. Houve ordem de parada para o réu. Depois saiu em fuga e após conseguirem pará-lo, e em revista no veículo, encontraram drogas e a metralhadora. Posteriormente ficaram sabendo que o réu comandava um tráfico num bairro de Sorocaba.

O testemunho dos policiais militares não pode ser desconsiderado, havendo remansosa

orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Neste sentido, as ponderações do ilustre Des. Souza Nery, verbis:

“Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.” (TJSP – Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 – 9ª Câmara Crim. – Rel. Des. Souza Nery – j. 26.03.2008)

Testemunho de policiais (e guardas civis), merecem destaque alguns julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e outros o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I – O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II – Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III – H.C. indeferido. (STF – HC nº 76.557-6-RJ – 2ª T. – Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Velloso – j. 04.08.1998 – DJ 02.02.2001)

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC 74.608-0/SP, 1ª T., Rel. Min Celso de Mello, DJU 11/04/97)

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.

II - Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda.

III - Recurso desprovido. (STJ – REsp. nº 751.760-MG – 5ª T. – rel. Min. Gilson Dipp – j. 18.10.2005 – DJ 14.11.2005)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12, CAPUT, C/C O ART. 14, AMBOS DA LEI Nº 6.368/76. CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.

I - Não há falar em constrangimento ilegal por falta de fundamentação, na medida em que a condenação encontra-se devidamente motivada, com apoio no acervo probatório colhido na instrução criminal. (Precedentes).

II - Em nosso sistema, não há, de regra, vedação ao depoimento de policiais. (Precedentes).

III - Não se acolhe de writ que, concretamente, quanto à almejada absolvição, pretende o minucioso cotejo do material cognitivo. (Precedentes). Habeas corpus denegado. (STJ - REsp. nº 34.881-SP - 5ª T. - rel. Min. Felix Fisher - j. 07.10.2004 - DJ 04.11.2004)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada. (STJ - HC nº 30.776-RJ - 5ª T. - rel.ª Min.ª Laurita Vaz - j. 03.02.2004 - DJ 08.03.2004, p. 304)

Os testemunhos de policiais destacados para realização de repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados tendenciosos, sendo certo que somente podem ser rechaçados se comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em desconformidade com o restante da prova. (TJSP - Apel. Crim. nº 1.364.617/5-Itapeverica da Serra - 12ª Câ. Dir. Crim. - rel. Des. Luis Ganzerla - j. 10.03.2004 - V.U.).

PROVA - Testemunha - depoimentos de policial - Eficácia, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos probatórios. O policial não está legalmente impedido de depor. Assim, o valor de seu depoimento testemunhal reveste-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. (TJSP - Rev.Crim. nº 225.988-3/0-00-São José do Rio Preto - 1º Gr. de Câ. - rel. Des. Jarbas Mazzoni - j. 23.03.1980 - RT 754/604).

Apelação. Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade caracterizadas pelas provas dos autos. Testemunhos de policiais que se harmonizam com os demais elementos do processo. Elevação da pena por processos sem trânsito em julgado. Impossibilidade. Violação ao princípio de presunção de inocência. Redução da pena. Acusado primário. Pequena quantidade de tóxico. Aplicação da minorante relativa ao § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, em seu grau máximo. Sursis. Impossibilidade. Aplicação do art. 44 da Lei 11.343/06. Art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, não referido pelo art. 44, que não constitui modalidade autônoma de delito, mas sim, mero benefício. Recurso provido em parte. (TJSP - Apel. Crim. nº 990.08.037267-0 - 1ª Câ. Dir. Crim. - rel. Des. Marco Nahum - j. 22.06.2009)

Prova firme e segura, situação a indicar que o réu deve suportar uma condenação nos termos da denúncia e sujeitar-se à aplicação de pena, conforme legislação vigente.

Passa-se, assim, à dosimetria da pena.

Do tráfico.

Primeira fase.

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, a despeito da diversidade de drogas e em volume expressivo, e diante de maus antecedentes, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 1/6 (um sexto), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa calculados no valor mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras do réu.

Segunda fase.

Na segunda fase, apura-se a reincidência do réu, porquanto ostenta condenação definitiva transitada em julgado anterior aos fatos tratados na denúncia, sem superação do período depurador (vide certidões de fls.115 a 117, artigo 121, CP com extinção da punibilidade em 2019). Assim, a pena, em segunda fase, é elevada em um terço (1/6), diante da reincidência, totalizando uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras do réu.

Terceira fase.

Deixa-se de reconhecer, em terceira fase, à míngua da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena, porquanto o réu é reincidente, e, por evidente, não faz jus ao benefício legal.

Não havendo outras a considerar, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Da arma.

Primeira fase.

Atendendo aos ditames do artigo 59 do Código Penal, e diante de maus antecedentes, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 1/6 (um sexto), em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa calculados no valor mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras do réu.

Segunda fase.

Na segunda fase, apura-se a reincidência do réu, porquanto ostenta condenação definitiva transitada em julgado anterior aos fatos tratados na denúncia, sem superação do período depurador (vide certidões de fls.115 a 117, artigo 121, CP com extinção da punibilidade em 2019). Assim, a pena, em segunda fase, é elevada em um terço (1/6), diante da reincidência, totalizando uma pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras do réu.

Terceira fase.

Nada há para acrescentar na terceira fase, ficando definitiva a pena aplicada na

segunda fase.

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Em obediência ao artigo 69, do Código Penal, somando a pena do tráfico com a da arma, o réu deverá cumprir em regime inicial fechado, a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa, calculados no mínimo legal, ante a ausência de informações sobre as condições financeiras do réu.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 01 de setembro de 2021.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a demanda penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para, reconhecendo o réu JOSÉ CAMILO ALVES ALBUQUERQUE, qualificado nos autos, incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03 e condená-lo à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica determinado o perdimento do veículo descrito aos autos em favor da União, nos termos da Lei nº 11.343/06.

Para a garantia da ordem pública e diante da reincidência, o réu não poderá recorrer em liberdade e fica mantida a prisão cautelar. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA